

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 625/2542 นาย สกุล เชิด ชู โจทก์
ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 292 วรรคแรก, มาตรา 293, มาตรา 420, มาตรา 682, มาตรา 685

จำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีล้มละลายโดยบรรยายฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ ของบริษัท.โดยจำเลยไม่บรรยายฟ้องถึงวงเงินที่โจทก์ค้ำประกัน และได้บรรยายต่อไปว่าโจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่จำเลยภายในวงเงิน 200,000 บาท ต่อมาจำเลยไม่ประสงค์ให้บริษัท.กู้เงินอีกต่อไปจึงเรียกให้บริษัท.ชำระหนี้เป็นเงิน15,332,017.82 บาท โจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวจำเลยตีราคาทรัพย์สินจำนองเป็นเงิน 316,500 บาท เมื่อหักกับจำนวนหนี้แล้วโจทก์ยังต้องรับผิดชอบ ร่วมกับบริษัท.อีก 15,015,517.82 บาท ตอนจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระหนี้ และบอกกล่าวบังคับจำนองก็แจ้งระบุว่าหนี้ค้างชำระณวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 เป็นเงิน 14,904,532 บาท ในชั้นพิจารณาคดีล้มละลายผู้รับมอบอำนาจจำเลยก็เบิกความว่า โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัท.ถึงวันฟ้องคดีล้มละลายเป็นเงิน 15,332,071.82 บาททั้ง ๆ ที่ความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันของโจทก์มีเพียงไม่เกิน 1,000,000 บาท กับดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวและสัญญาค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทก็ทำขึ้นตามแบบพิมพ์ ของจำเลย ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์เด็ดขาดและพิพากษาให้โจทก์ เป็นบุคคลล้มละลายเช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยประมาทเลินเล่อในการคำนวณยอดหนี้ของโจทก์ และใช้สิทธิในการฟ้องคดีล้มละลายโดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ตามสัญญาค้ำประกันนั้น โจทก์และส.ร่วมกันค้ำประกันหนี้ของบริษัท.โดยยอมเข้าร่วมรับผิดชอบ

ร่วมกับบริษัทล.ความรับผิดชอบระหว่างโจทก์กับส.ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเป็นความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 682 วรรคสอง ส่วนการที่โจทก์และ ส.ผู้ค้ำประกันยอมผูกพันตนต่อจำเลยผู้เป็นเจ้าหนี้ โดยยอมร่วมรับผิดชอบร่วมกับบริษัทล.ผู้เป็นลูกหนี้หนี้ มีผลเป็นการสละสิทธิบางประการ ที่ผู้ค้ำประกันอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยลักษณะค้ำประกันเท่านั้น หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้ และต่อผู้ค้ำประกัน ยังคงมีอยู่ตามเดิม เหตุหลุดพ้นจากหนี้ที่ค้ำประกันของผู้ค้ำประกันเป็นผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นเฉพาะในส่วนที่ผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้ ในส่วนหนี้ที่ยังเหลือนั้นลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดชอบ ต่อเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 685 โจทก์และส.ค้ำประกันหนี้ของบริษัทล.ภายในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบของโจทก์และ ส. ย่อมจำกัดอยู่เพียงจำนวนเงิน 1,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน 1,000,000 บาท ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทล.ต้องรับผิดชอบต่อจำเลย แต่อัตราดอกเบี้ยนั้นต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่จำเลยมีสิทธิคิดได้ตามกฎหมาย ส.ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันให้จำเลย 1,800,000 บาท และจำเลยปลดหนี้ ค้ำประกันให้ ส.ทำให้โจทก์ซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับส.ได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้ของส.ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 292 วรรคหนึ่ง, 293 โจทก์ทำสัญญาจำนองแก่จำเลยเป็นประกันเงินกู้และหรือหนี้สินประเภทอื่น ๆ ของบริษัทล.และหรือของโจทก์ที่มีต่อจำเลยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท แม้บริษัทล.เป็นหนี้จำเลยอยู่ ในขณะที่จำเลยยื่นฟ้องโจทก์ในคดีล้มละลายเป็นเงิน 15,332,019.82 บาท ก็ตาม แต่โจทก์ มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้แก่จำเลยตามสัญญาจำนองในวงเงิน 200,000 บาท และดอกเบี้ย ที่คิดจากต้นเงิน 200,000 บาท ตามอัตราที่บริษัทล.ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยฟ้องเท็จต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีล้มละลาย หมายเลขดำที่ ล.49/2536 ว่าโจทก์ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบริษัทลาภินีเทรด จำกัด และจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 123360 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่จำเลย ต่อมาโจทก์ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้จำเลยเป็นเงิน 15,332,017.82 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลาย ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลายและจำเลยได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 123360 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ออกขายทอดตลาดได้เงินจำนวน 880,000 บาท ความจริงโจทก์มิได้เป็นหนี้จำเลยเพราะได้ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแก่จำเลยครบถ้วนแล้ว คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยจำเลยถอนฟ้องการกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่โจทก์หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ยังมีได้ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง และโจทก์ไม่มีทรัพย์สินอื่นใด ต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จำเลยจึงใช้สิทธิฟ้องคดีล้มละลายโดยสุจริตมิได้ทำให้โจทก์เสียหายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นรับฟังมาว่า บริษัท
ลาภีนิเทรต จำกัด ทำสัญญาตัวสัญญาชำระเงินผ่อนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับจำเลย
ตามหนังสือสัญญาพร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข 8 โจทก์และนางสุรีย์ กิจเภาสงค์ ทำ
สัญญาค้ำประกันหนึ่งดังกล่าวต่อจำเลยในวงเงิน 1,000,000 บาท ตามสัญญาค้ำ
ประกันหนึ่งสินทุกประเภทเอกสารหมายเลข 2 หรือ 2 โจทก์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่
123360 ตำบลวังทองกลาง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็น
เงิน 200,000 บาท เป็นประกันหนึ่งดังกล่าวและหนี้ส่วนตัวของโจทก์ต่อจำเลยอีกด้วย
ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันและหนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นประกันเอกสารหมายเลข 3 ส่วนนางสุรีย์จำนองที่ดิน 2 แปลง เป็น
ประกันบริษัทลาภีนิเทรต จำกัด ไม่ชำระหนี้ให้แก่จำเลย นางสุรีย์ได้ชำระหนี้ให้แก่
จำเลยเป็นเงิน 1,800,000 บาท จำเลยรับชำระหนี้แล้วได้ปลดหนี้ค้ำประกันและ
ไถ่ถอนจำนองให้นางสุรีย์ โจทก์ไม่เคยชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันและสัญญา
จำนองดังกล่าวให้แก่จำเลย ต่อมาจำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีล้มละลายตามสำนวนคดี
ล้มละลายหมายเลขแดงที่ 152/2536 ของศาลชั้นต้นซึ่งขณะนั้นบริษัทลาภีนิเทรต
จำกัด เป็นหนี้จำเลย 15,332,017.82 บาท

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยได้ใช้สิทธิฟ้องคดีล้ม
ละลายโดยสุจริตหรือไม่ และโจทก์ยังผูกพันต้องรับผิดชอบตามสัญญาจำนองหรือไม่ เห็น
ว่า ตามสัญญาค้ำประกันหนึ่งสินทุกประเภทเอกสารหมายเลข 2 หรือ 2 นั้น โจทก์
และนางสุรีย์ร่วมกันค้ำประกันหนึ่งของบริษัทลาภีนิเทรต จำกัด ภายในวงเงิน
1,000,000 บาท โดยยอมเข้าร่วมกับบริษัทลาภีนิเทรต จำกัด ความรับผิดชอบระหว่าง
โจทก์กับนางสุรีย์ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเป็นความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง ส่วนการที่โจทก์และนางสุรีย์ ผู้ค้ำ
ประกันยอมผูกพันตนต่อจำเลยผู้เป็นเจ้าหนี้โดยยอมรับผิดชอบร่วมกับบริษัทลาภีนิเทรต
จำกัด ผู้เป็นลูกหนี้หนี้ มีผลเป็นการสละสิทธิบางประการที่ผู้ค้ำประกันอาจยกขึ้นเป็น

ข้อต่อสู้เจ้าหนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะ
คำประกันเท่านั้น หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้และต่อผู้ค้ำประกันยังคง
มีอยู่ตามเดิม เหตุหลุดพ้นจากหนี้ที่คำประกันของผู้ค้ำประกันเป็นผลให้ลูกหนี้หลุด
พ้นเฉพาะในส่วนที่ผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้ในส่วนหนี้ที่ยังเหลือนั้นลูกหนี้ยังคงต้องรับ
ผิดต่อเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 685 เมื่อโจทก์และนาง
สุรียคำประกันหนี้ของบริษัทลาภีนิเทรด จำกัด ภายในวงเงิน 1,000,000 บาท ความ
รับผิดชอบของโจทก์และนางสุรียย่อมจำกัดอยู่เพียงจำนวนเงิน 1,000,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยของต้นเงิน 1,000,000 บาท ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทลาภีนิเทรด จำกัด
ต้องรับผิดชอบจำเลย แต่อัตราดอกเบี้ยนั้นต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิคิด
ได้ตามกฎหมายการที่นางสุรียชำระหนี้ตามสัญญาคำประกันให้จำเลย 1,800,000
บาท และจำเลยปลดหนี้คำประกันให้นางสุรียเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2533 ตาม
เอกสารหมายเลข 4 ทำให้โจทก์ซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับนางสุรียได้รับ
ประโยชน์จากการชำระหนี้ของนางสุรียด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 292 วรรคหนึ่ง, 293 ดังนั้น ถึงอย่างไรโจทก์ก็คงรับผิดชอบจำเลยตามสัญญา
คำประกันไม่ถึง 1,000,000 บาท ต่อมาอีก 2 ปี 11 เดือน 23 วัน จำเลยได้ฟ้องโจทก์
เป็นคดีล้มละลายไม่ว่าจะคำนวณดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่โจทก์ยังต้องรับผิดชอบตาม
สัญญาคำประกันอย่างไรยอดหนี้รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องคดีล้ม
ละลายก็ไม่มีทางถึง 15,332,017.82 บาท ตามที่จำเลยฟ้อง ส่วนหนี้ตามสัญญา
จำนองนั้น ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันและหนังสือสัญญาต่อท้าย
สัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นประกันเอกสารหมายเลข 3 โจทก์ทำสัญญาจำนองแก่
จำเลยเป็นประกันเงินกู้และหรือหนี้สินประเภทอื่น ๆ ของบริษัทลาภีนิเทรด จำกัด
และหรือของโจทก์ที่มีต่อจำเลยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท แม้บริษัทลาภีนิเทรด
จำกัด เป็นหนี้จำเลยอยู่ในขณะที่จำเลยยื่นฟ้องโจทก์ในคดีล้มละลายเป็นเงิน
15,332,019.82 บาท ก็ตาม แต่โจทก์มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้แก่จำเลยตาม

สัญญาจ้างลงในวงเงิน 200,000 บาท และดอกเบี้ยที่คิดจากต้นเงิน 200,000 บาท ตามอัตราที่บริษัทลาภีนิเทรด จำกัด ต้องรับผิดชอบจำเลยแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี เท่านั้น และนี่ดังกล่าวนายวิชัย มณีสว่าง ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยให้ฟ้อง โจทก์ในคดีล้มละลายและเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ของจำเลยก็มา เบิกความเป็นพยานจำเลยว่า หลักทรัพย์ที่โจทก์จำนองไว้มีราคาประมาณ 300,000 บาท เมื่อพิจารณาสัญญาจ้างแล้วมูลหนี้ตามสัญญาจ้างในขณะนั้นเมื่อเทียบ เคียงกันมีราคาใกล้เคียงกับราคาที่ดินที่จำนองเป็นประกันการที่จำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีล้ม ละลายโดยบรรยายฟ้องว่าโจทก์ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบริษัทลาภีนิเทรด จำกัด โดยจำเลยไม่บรรยายฟ้องถึงวงเงินที่โจทก์ค้ำประกัน และได้บรรยายต่อไปว่าโจทก์ จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่จำเลยภายในวงเงิน 200,000 บาท ต่อมาจำเลยไม่ประสงค์ให้บริษัทลาภีนิเทรด จำกัด กู้เงินอีกต่อไปจึงเรียกให้บริษัท ลาภีนิเทรด จำกัด ชำระหนี้เป็นเงิน 15,332,017.82 บาท โจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกัน ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว จำเลยตีราคาทรัพย์สินจำนองเป็นเงิน 316,500 บาท เมื่อ หักกับจำนวนหนี้แล้วโจทก์ยังต้องรับผิดชอบกับบริษัทลาภีนิเทรด จำกัด อีก 15,015,517.82 บาท ตอนจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับ จำนองก็แจ้งระบุว่าหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2534 เป็นเงิน 14,904,532 บาท ในชั้นพิจารณาคดีล้มละลายนายวิชัยผู้รับมอบอำนาจจำเลยก็เบิก ความว่า โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทลาภีนิเทรด จำกัด ถึงวันฟ้องคดีล้มละลาย เป็นเงิน 15,332,071.82 บาท ทั้ง ๆ ที่ความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันของโจทก์มี เพียงไม่เกิน 1,000,000 บาท กับดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวตามที่ได้อธิบายมาข้าง ต้น และสัญญาค้ำประกันนี้สินทุกประเภทตามเอกสารหมาย จ.2 หรือ ล.2 ก็ทำขึ้น ตามแบบพิมพ์ของจำเลย ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์เด็ดขาด และพิพากษาให้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลายเช่นนี้เห็นได้ว่าจำเลยประมาทเลินเล่อใน การคำนวณยอดหนี้ของโจทก์และใช้สิทธิในการฟ้องคดีล้มละลายโดยไม่สุจริตทำให้

โจทก์ได้รับความเสียหาย สำหรับหนี้ตามสัญญาจำนองนั้น เมื่อจำเลยถอนฟ้องคดีล้มละลายและโจทก์ยังไม่ได้ชำระหนี้แก่จำเลย โจทก์จึงยังต้องรับผิดชอบในต้นเงินและดอกเบี้ยตามสัญญาจำนองตั้งที่วินิจฉัยมาข้างต้น จำเลยไม่มีหน้าที่จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้รับความเสียหายนั้น ได้ความว่าผลจากการที่จำเลยยื่นฟ้องโจทก์ในคดีล้มละลายและศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลายโจทก์ต้องถูกยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความมาดำเนินการในการขอพิจารณาคดีล้มละลายใหม่และคัดค้านการขายทอดตลาดทั้งโจทก์เองก็เป็นข้าราชการบำนาญเดิมโจทก์ขอเรียกค่าเสียหายมาจำนวน 4,000,000 บาท แต่ในชั้นฎีกาโจทก์ได้ลดค่าเสียหายลงเหลือ 200,100 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม จึงกำหนดค่าเสียหายให้จำนวน 200,100 บาท ตามที่โจทก์ขอ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 200,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-วินัส เรืองอำพัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ